

Direito Penal — Crimes contra a Fé Pública

Título X do Código Penal (arts. 289 a 311-A) — balizado pelo padrão de cobrança da **FGV**

Legislação conferida na redação vigente, **inclusive a Lei nº 14.562/2023** (nova redação do art. 311 do CP).

Insumo processado	Aproveitamento neste resumo
Lei anotada + doutrina + jurisprudência (arquivo Belisário)	Base dogmática, penas, classificações, precedentes STF/STJ e marcação de bancas por dispositivo.
Caderno TEC — 13 questões objetivas FGV (TJ MS 2026, MPE RJ 2026, TJ ES 2025, TJ SE 2025, ENAC 2025, TRF3 2025, ENAM 2024, TJ ES 2023, TJ SE 2023)	Extração das premissas de gabarito , dos distratores recorrentes e dos padrões fáticos (storytelling) .
Resumo conceitual hierárquico (docx)	Priorização ALTA/MÉDIA/BAIXA, alertas de divergência e mapeamento interdisciplinar.
Questões FGV extras localizadas no material	Anal. Judic./TRF1-2024, PCAM-2022, PCRN-2021, PCAP-2010.

Como usar: leia 1 → 2 → 4 → 10 na véspera (fixação e armadilhas); use 3 e 5 para consolidação; 6, 11 e 12 para a fase discursiva/oral.

1. Panorama geral e ideia central do instituto

💡 **Ideia-força:** o Título X não protege patrimônio, nem a Administração — protege a **fé pública**, isto é, a **confiança coletiva** depositada em moedas, papéis, selos, sinais, documentos e identidades. Trata-se de bem jurídico **supraindividual, imaterial e não reparável**. Daí decorre quase toda a lógica de gabarito da FGV: se o bem é intangível e coletivo, não há reparação (afasta arrendimento posterior), não há valor mensurável (afasta insignificância) e o sujeito passivo primário é o **Estado/coletividade**, sendo o particular lesado apenas sujeito passivo **secundário/mediato**.

1.1. Arquitetura do Título X

Capítulo	Objeto	Artigos	Núcleo da tutela
I	Moeda falsa	289 a 292	Confiança na moeda e na credibilidade do sistema financeiro.
II	Falsidade de títulos e outros papéis públicos	293 a 295	Selos tributários, papéis de crédito, vales, guias, bilhetes de transporte público.
III	Falsidade documental	296 a 305	Coração da prova. Selo/sinal público, documento público e particular, falso ideológico, firma, atestados, uso e supressão.
IV	Outras falsidades	306 a 311	Contraste de metal, identidade, estrangeiro, sinal identificador de veículo.
V	Fraudes em certames de interesse público	311-A	Credibilidade de concursos e exames (Lei 12.550/2011).

1.2. A tríade que organiza toda a falsidade documental

Eixo	Tipos	Conteúdo
Falsidade MATERIAL (falso na <u>forma</u>)	arts. 296, 297, 298, 301 §1º, 306	Cria-se documento inexistente (contrafação) ou altera-se o documento verdadeiro. Exige, em regra, perícia (exame de corpo de delito).
Falsidade IDEOLÓGICA (falso no <u>conteúdo</u>)	arts. 299, 297 §§3º e 4º, 300, 301 caput, 302	Documento formalmente verdadeiro, com conteúdo mentiroso. Também chamado <i>falso ideal, moral ou intelectual</i> . Dispensa perícia ; a valoração é judicial.
USO / SUPRESSÃO	arts. 304, 305, 296 §1º I	Circulação ou destruição do documento. O art. 304 é tipo remetido e norma penal em branco ao revés (invertida) .

🔑 MNEMÔNICO — “FORMA 297/298 · CONTEÚDO 299”

Se o papel é **fisicamente forjado** → 297/298. Se o papel é **autêntico e a mentira está dentro dele** → 299. **Se o falso está no conteúdo, não perícia: julgue.**

1.3. A regra de ouro dos “três NÃOS” (aparece em quase toda prova)

Instituto	Aplica-se?	Fundamento / exceção
Modalidade culposa	NÃO	Nenhum tipo do Título X prevê culpa (art. 18, § único, CP). Omissão <i>involuntária</i> em documento = fato atípico .
Arrependimento posterior (art. 16)	NÃO	A fé pública não é passível de reparação. STJ, REsp 1.242.294-PR (Info 554) .
Princípio da insignificância	NÃO (regra)	Bem supraindividual e intangível: STF HC 117.638; HC 108.193; STJ AgRg AREsp 558.790. Exceção pontual do STJ: uso de atestado falso com mínima ofensividade, bastando a sanção trabalhista (AgRg no AREsp 1.816.993, 5ª T., 16/11/2021).

🔑 MNEMÔNICO — “a CIA não entra na Fé Pública”

Culpa · Insignificância · Arrependimento posterior. Alternativa que oferecer qualquer um dos três, em regra, está errada.

⚠ **ATENÇÃO** — a exigência de *imitatio veri* (o falso precisa ser crível)

Documento grosseiramente falso → atipicidade (crime impossível por ineficácia absoluta do meio — STJ, AgRg no REsp 1.311.566; HC 119.054).

Moeda grosseiramente falsa → **NÃO é atípico**: desloca-se para **estelionato**, na Justiça **Estadual** — **Súmula 73/STJ**.

🔍 A FGV usou exatamente esse par no *caso Carlos/dólares* (TJ MS 2026): o distrator dizia que a falsificação grosseira tornaria a conduta “não delituosa”. **Errado**.

2. Regras × Exceções — quadros comparativos

2.1. Crime PRÓPRIO × crime COMUM (tema literalmente cobrado — TJ SE 2023)

PRÓPRIOS (exigem qualidade especial)	COMUNS (qualquer pessoa)
Art. 300 — falso reconhecimento de firma ou letra (quem exerça função pública com poder de reconhecer firmas: tabelião, oficial de registro civil, cônsul). Art. 301, caput — certidão/atestado ideologicamente falso (funcionário público, “em razão de função pública”). Art. 302 — falsidade de atestado médico (só o médico, no exercício da profissão). Art. 289, §3º — funcionário público, diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão. Art. 297, §§3º e 4º — na prática, ligado a quem tem o dever de anotar/informar (empregador).	Art. 289 caput e §§1º/2º/4º — moeda falsa. Art. 296 — falsificação de selo ou sinal público (inclusive sinal público de tabelião: crime comum). Art. 297 / 298 / 299 — falsificação de documento público, particular e falsidade ideológica. Art. 301, §1º — falsidade material de atestado ou certidão. Art. 303 — selo/peça filatélica. Art. 304 / 305 / 307 / 308 / 311 / 311-A.

⚠ **PEGADINHA CLÁSSICA**

No **art. 301**, o **caput** é crime **próprio** (ideológico, funcionário) e o **§1º** é crime **comum** (material, qualquer pessoa). A FGV cobrou o caput como exemplo de crime próprio (TJ SE 2023, gabarito E). No **art. 296**, falsificar sinal público de tabelião é crime **comum** — ser funcionário público é apenas **majorante de 1/6** (§2º).

2.2. Causas de aumento — o mapa das frações

Fração	Dispositivo	Requisito exato (a FGV troca as palavras)
+ 1/6	Art. 295 (Cap. II)	Funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo .
+ 1/6	Art. 296, §2º	Idem, quanto a selo/sinal público.
+ 1/6	Art. 297, §1º	Idem, quanto a documento público. Não basta ser funcionário: tem de se prevalecer do cargo .
+ 1/6	Art. 299, § único	DUAS hipóteses autônomas : (i) funcionário público prevalecendo-se do cargo; (ii) a falsificação ou alteração é de ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL — esta <u>independe</u> da qualidade do agente e vale para qualquer particular .
+ 1/3	Art. 311, §1º	Crime cometido no exercício da função pública ou em razão dela (redação diversa de “prevalecendo-se do cargo”).
+ 1/3	Art. 311-A, §3º	Fato cometido por funcionário público (certames).
Qualificadora	Art. 311, §3º	Condutas dos incisos II ou III do §2º praticadas no exercício de atividade comercial ou industrial → reclusão de 4 a 8 anos e multa.
Elevação do máximo	Art. 290, § único	Máximo da reclusão elevado a 12 anos : funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro estava recolhido, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo.
Multa cumulativa	Arts. 301, §2º e 302, § único	Crime praticado com o fim de lucro .
Forma agravada	Art. 311-A, §2º	Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública : reclusão de 2 a 6 anos e multa.

🔑 **MNEMÔNICO DAS FRAÇÕES** — “**SEXTA** no PAPEL, **TERÇO** no MOTOR e no CONCURSO”

1/6 → papéis e documentos (295 · 296 · 297 · 299). **1/3** → veículo (311, §1º) e certame (311-A, §3º). **4 a 8 anos** → veículo + **atividade comercial** (311, §3º).

2.3. O conceito de DOCUMENTO — o que é público, equiparado, particular e o que não é documento

Categoria	Exemplos consolidados em prova
Público (formal e substancialmente)	Atos legislativos, executivos e judiciários; certidões; escritura pública; ata notarial ; CTPS; CNH; passaporte (inclusive estrangeiro — o art. 297 não distingue a procedência, STJ REsp 1.568.954); identidade funcional.
Formalmente público, substancialmente privado	Atos de escrivães e tabeliães em interesse privado → responde por documento PÚBLICO (art. 297).
Equiparado a público (art. 297, §2º)	L-A-T-TE : Livros mercantis · A ções de sociedade comercial · T ítulo ao portador ou transmissível por endosso · TE stamento particular · + o emanado de entidade paraestatal .
Particular	Cartão de crédito ou débito (art. 298, § único — <i>clonagem</i> = art. 298, não 299); contrato social (STF, AP 530/MS, Info 758); nota fiscal ; documentos emitidos pela OAB (não integra a Administração indireta — ADI 3026); bilhete de loteria (art. 54 do DL 6.259/44 → penas do art. 298).
NÃO é documento para fins penais	Declaração de pobreza para gratuidade de justiça (STJ, HC 261.074, Info 546); currículo Lattes (STJ, RHC 81.451, Info 610); declaração sujeita à conferência obrigatória pelo funcionário (<i>propriis sensibus</i>). Regra : o documento deve provar por si, sem necessidade de outras averiguações.

🔑

MNEMÔNICO — L-A-T-TE (equiparados a documento público)
Livros mercantis · **A**ções de sociedade comercial · **T**ítulo ao portador/endossável · **TE**stamento particular.
🔍 **Cuidado**: nota promissória **já vencida** (não mais endossável) **deixa** de ser equiparada a documento público (STJ, HC 60.060/RJ).

2.4. A escada da identidade: 307 × 308 × 304

Conduta concreta	Tipo	Pena	Chave de leitura
Diz verbalmente ser outra pessoa	Art. 307 — falsa identidade	detenção 3 meses a 1 ano ou multa	Nenhum documento é exibido. Típico mesmo em autodefesa (S. 522/STJ).
Apresenta documento verdadeiro de terceiro como se fosse seu (ou o cede)	Art. 308	detenção 4 meses a 2 anos + multa	Passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, qualquer documento de identidade alheio.
Apresenta documento falsificado/alterado	Art. 304 — uso de documento falso	a pena da falsificação (ex.: 2 a 6 anos se público)	Prevalece sobre o 307. Ocultar condição de foragido não descaracteriza o 304 (STF HC 108.138; HC 92.763).

Cláusula de subsidiariedade expressa nos arts. 307 e 308: “*se o fato não constitui elemento de crime mais grave*”. Logo, se a falsa identidade é **meio** de crime mais grave e nele se exaure, é absorvida; se há **autonomia** (ex.: roubo + falsa identidade na delegacia), há **concurso material**.

3. Dissecando a lei: requisitos, vedações, penas

3.1. Capítulo I — Moeda falsa (arts. 289 a 292)

Art. 289. Falsificar, **fabricando-a ou alterando-a**, moeda metálica ou papel-moeda **de curso legal no país ou no estrangeiro**: Pena — reclusão, de **3 a 12 anos**, e multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, **importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação** moeda falsa.

§2º Quem, **tendo recebido de boa-fé**, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, **a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade**, é punido com **detenção, de 6 meses a 2 anos**, e multa.

§3º Reclusão de **3 a 15 anos** e multa: funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação/emissão de moeda com título ou peso inferior ao legal, ou papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§4º Nas mesmas penas incorre quem **desvia e faz circular** moeda cuja circulação **não estava ainda autorizada**.

- **Objeto material amplo:** moeda de curso legal **no Brasil OU no estrangeiro**. Logo, **dólar falso é objeto do art. 289** — o distrator “o dólar não é moeda de curso legal no Brasil” é sempre falso (TJ MS 2026).
- **Consumação:** com a falsificação, **independentemente** de qualquer prejuízo patrimonial. Crime **formal**; admite tentativa (plurissubsistente).
- **Não há forma qualificada no art. 289.** Quem não falsificou, mas adquire/guarda/introduz em circulação sabendo da falsidade, responde pelo §1º, punido com as **mesmas penas do caput** — a FGV chama isso de “**modalidade simples**” (não “qualificada”).
- **Post factum impunível:** se o próprio falsificador coloca em circulação, há **exaurimento**; responde só pelo caput, valendo a circulação como circunstância judicial negativa (art. 59).
- **§2º (privilegiada):** exige **recebimento de boa-fé + ciência posterior + restituição à circulação**. Pena máxima de 2 anos → **infração de menor potencial ofensivo**. Não admite culpa.
- **Sursis (art. 77):** incompatível com o caput (pena mínima de 3 anos).
- **Competência:** Justiça **Federal** (interesse da União na moeda). Falsificação **grosseira** → estelionato, Justiça **Estadual** (S. 73/STJ).

Art.	Núcleos	Pena	Nota de prova
290 — crimes assimilados	Formar cédula com fragmentos de cédulas verdadeiras; suprimir sinal de inutilização para recolocar em circulação; restituir à circulação cédula nessas condições ou já recolhida.	reclusão 2 a 8 + multa; § único: máximo elevado a 12 anos	Majorante do § único: funcionário da repartição ou com fácil ingresso em razão do cargo .
291 — petrechos de moeda	Fabricar, adquirir, fornecer (oneroso ou gratuito), possuir ou guardar maquinismo/objeto especialmente destinado à falsificação.	reclusão 2 a 6 + multa	Crime-obstáculo (tipo misto alternativo). “Especialmente destinado” não é qualidade intrínseca do objeto: define-se pelo dolo/uso pretendido (STJ REsp 1.758.958, Info 633). A simples posse já é crime punido com reclusão (FGV/PCAP-2010).
292 — título ao portador sem permissão legal	Emitir nota/bilhete/ficha/vale com promessa de pagamento ao portador.	detenção 1 a 6 meses ou multa; § único: 15 dias a 3 meses ou multa	Menor pena do Título X. Infração de menor potencial ofensivo .

3.2. Capítulo II — Títulos e papéis públicos (arts. 293 a 295)

- **Art. 293** (reclusão **2 a 8** + multa): selo de **controle tributário**, papel selado, papel de crédito público **que não seja moeda**, vale postal, cautela de penhor, talão/guia/alvará de arrecadação, bilhete de **empresa de transporte administrada por União, Estado ou Município**.
Especialidade: falsificar selo tributário é art. 293, I — não art. 297 (FGV cobra a distinção). §1º pune usar/guardar/comercializar; §2º suprimir carimbo de inutilização (reclusão 1 a 4); §4º usar/restituir **após conhecer** a falsidade, mesmo recebendo de boa-fé (detenção 6 meses a 2 anos ou multa); **§5º equipara comércio irregular ou clandestino**, inclusive em vias públicas e residências.
Concurso aparente: se a conduta dos §§2º a 4º recai sobre **selo postal/vale postal**, incide o art. 37 da **Lei 6.538/78** (lei especial).
- **Art. 294** — petrechos desses papéis: reclusão 1 a 3 + multa. Tipo **misto alternativo**.
- **Art. 295** — funcionário público prevalecendo-se do cargo: **+1/6**.

3.3. Capítulo III — Falsidade documental (o núcleo da prova)

Art. 296 — Falsificação do selo ou sinal público

Reclusão **2 a 6** + multa. Alcança **selo público** de União/Estado/Município e **selo ou sinal atribuído por lei** a ente público, autoridade ou **sinal público de tabelião**. §1º: I — **usar** o selo/sinal falsificado (crime formal); II — **utilizar indevidamente o selo VERDADEIRO** em prejuízo de outrem ou em proveito próprio/alheio (aqui o crime é **material**: exige prejuízo ou vantagem); III — alterar, falsificar ou usar indevidamente **marcas, logotipos, siglas ou símbolos** de órgãos públicos (Lei 9.983/2000) — **mera conduta**, sem finalidade específica e sem prejuízo. **§2º: +1/6**.

Art. 297 — Falsificação de documento público

Art. 297. Falsificar, **no todo ou em parte**, documento público, ou **alterar documento público verdadeiro**: Pena — reclusão, de **2 a 6 anos**, e multa.

§1º Se o agente **é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo**, aumenta-se a pena de **sexta parte**.

§2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de **entidade paraestatal**, o **título ao portador ou transmissível por endosso**, as **ações de sociedade comercial**, os **livros mercantis** e o **testamento particular**.

§3º Nas mesmas penas incorre quem **insere ou faz inserir**: I — na folha de pagamento ou documento destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório; II — **na CTPS do empregado** ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita; III — em documento contábil ou outro relacionado às obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa.

§4º Nas mesmas penas incorre quem **OMITE**, nos documentos do §3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, **a vigência do contrato de trabalho** ou de prestação de serviços.

- **Falsidade material;** crime **formal** (consuma-se com a falsificação/alteração, **sem necessidade de uso, prejuízo ou apresentação a terceiros**) e **plurissubsistente** → **admite tentativa**.
- **Dolo genérico:** não há elemento subjetivo especial nem forma culposa.
- **§§3º e 4º:** são **falsidades ideológicas** punidas com a pena do documento público (falso “ideológico especial”). Tipo **omissivo puro** no §4º.
- **Tipicidade material no §4º:** a simples ausência de anotação na CTPS não basta — exige-se **dolo de falso** e efetiva possibilidade de vulneração

- da fé pública (STJ, REsp 1.252.635, Info 539).
- **Insignificância:** inaplicável (STF, HC 117.638).

⚠ **COMPETÊNCIA — divergência viva (ótimo tema de discursiva/oral)**

Omissão de anotação de vínculo na CTPS (art. 297, §4º): **STJ (3ª Seção, CC 135.200-SP, Info 554)** → Justiça **FEDERAL** (sujeito passivo primário é o Estado/previdência). **STF, 1ª Turma (AgRg na Pet 5.084)** → Justiça **ESTADUAL**. Some-se a **Súmula 62/STJ** (falsa anotação atribuída a empresa privada → Justiça Estadual), não formalmente cancelada, mas tendencialmente superada. **Na objetiva, siga o STJ; na discursiva, exponha o conflito.**

Art. 298 — Falsificação de documento particular

Reclusão **1 a 5** + multa. **§ único (Lei 12.737/2012):** equipara-se a documento particular o **cartão de crédito ou débito** — logo, **clonagem de cartão é art. 298**, e não falsidade ideológica. A pena menor que a do art. 297 justifica-se pela menor lesividade à fé pública.

Art. 299 — Falsidade ideológica (o tipo mais cobrado pela FGV)

Art. 299. **Omitir**, em documento público ou particular, declaração que dele **devia constar**, ou nele **inserir** ou **fazer inserir** declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, **com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante**: Pena — reclusão, de **1 a 5 anos**, e multa, se o documento é público, e reclusão de **1 a 3 anos**, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, **ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil**, aumenta-se a pena de **sexta parte**.

Elemento	Detalhamento cobrado
Condutas (5 perspectivas — R. Sanches)	(a) omitir declaração (omissivo puro); (b) inserir declaração falsa; (c) inserir declaração diversa da que devia ser escrita; (d) fazer inserir falsa (falsidade mediata/indireta); (e) fazer inserir diversa. Admite forma comissiva e omissiva.
“devia constar”	Elemento normativo do tipo ; se o dever for legal, o tipo funciona como norma penal em branco (tese FGV/PCAM-2022).
Falsidade mediata	O terceiro induzido só responde se tinha consciência da inveracidade. Em concurso de pessoas, pela teoria monista , todos respondem pelo mesmo verbo (todos coautores de “inserir/fazer inserir”).
Elemento subjetivo	Dolo + finalidade específica (prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante). Sem a finalidade, o fato é atípico (ex.: mentir a idade por vaidade).
Consumação e prescrição	Crime formal e instantâneo , de efeitos permanentes. O prazo prescricional corre da consumação , não da reiteração dos efeitos (STJ, RvCr 5.233-DF, Info 672).
Prova	Perícia é dispensável — o falso está no conteúdo, não na forma.
Benefícios	Caput admite suspensão condicional do processo (mín. 1 ano); com o aumento de 1/6 do § único (registro civil), NÃO cabe (mín. 1 ano e 2 meses).

🔑 **MNEMÔNICO — “FI + FE”**

Falsidade Ideológica exige Finalidade Específica. Sem dolo específico → atipicidade. E para as condutas: **O-I-F = Omitir · Inserir · Fazer inserir**.

Casos-síntese do art. 299 (todos já cobrados):

- **TÍPICO:** oficial de justiça que certifica diligência não realizada (**FGV/TRF1-2024**); sócio “laranja” em contrato social (STJ HC 436.024); declaração falsa de vínculo de emprego para financiamento; falso condutor de veículo em sinistro; declaração falsa no formulário de inscrição definitiva na OAB (documento **particular**); declaração falsa em processo de naturalização/visto (**continuidade normativo-típica** após a revogação do Estatuto do Estrangeiro — STJ, Info 660).
- **ATÍPICO:** declaração de pobreza para gratuidade (Info 546); currículo Lattes (Info 610); mentira por vaidade; declaração sujeita a averiguação obrigatória pelo servidor; “**estelionato judicial**” (STJ RHC 57.446) — mas subsiste crime autônomo pelos documentos falsos usados.
- **Bigamia:** se o casamento **não** se consuma → só falsidade ideológica; se **consuma** → bigamia (art. 235) + falsidade ideológica em **concurso material**.
- **Consumção:** crime tributário (Lei 8.137/90) absorve a falsidade ideológica quando esta é crime-meio (STF HC 101.900, Info 601).

Arts. 300 a 303 — falsidades funcionais e especiais

Art.	Conduta	Pena	Chaves
300 Falso reconhecimento de firma ou letra	Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública , firma ou letra que não o seja.	reclusão 1 a 5 (público) 1 a 3 (particular) + multa	Crime próprio e formal (consume-se com o reconhecimento, sem devolução do documento nem dano). Admite tentativa (plurissubsistente). Só doloso. Sujeito passivo: Estado (imedato) + prejudicado (mediato). Reclusão em qualquer hipótese . Ação penal pública incondicionada.
301 caput Certidão/atestado ideologicamente falso	Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública , fato que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus/serviço público ou qualquer outra vantagem .	detenção 2 meses a 1 ano	Crime PRÓPRIO (gabarito FGV/TJ SE 2023). Falso ideológico.
301, §1º Falsidade material de atestado/certidão	Falsificar, no todo ou em parte, ou alterar teor de atestado/certidão verdadeiro, para os mesmos fins.	detenção 3 meses a 2 anos	Crime COMUM . Pelo princípio da especialidade , prevalece sobre o art. 297 quando o objeto é atestado ou certidão (STJ, AgRg no REsp 2.059.744; HC 300.848 — caso da CND falsa para averbação de obra). §2º : multa se houver fim de lucro.
302 Falsidade de atestado médico	Dar o médico , no exercício da profissão, atestado falso.	detenção 1 mês a 1 ano; multa se fim de lucro	Crime próprio de médico e sobre estado de pessoa . Se quem emite não é médico → falsificação de documento particular (art. 298) ou falsidade ideológica , conforme o caso. Atestado veterinário não entra no 302 .
303 Selo ou peça filatélica	Reproduzir ou alterar selo/peça filatélica de valor para coleção, salvo se a alteração estiver visivelmente anotada na face ou no verso.	detenção 1 a 3 + multa	Crime comum . § único: usar para fins de comércio.

Art. 304 — Uso de documento falso

“Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados **a que se referem os arts. 297 a 302**” — pena: **a cominada à falsificação ou à alteração**.

- **Classificação: tipo remetido + norma penal em branco ao revés (invertida)** — o preceito primário é completo, o **secundário** é que se completa por remissão. Crime **formal / de mera atividade, instantâneo, comissivo** (não se pratica por omissão), **unissubsistente** → **doutrina majoritária afasta a tentativa** (minoritários: Bitencourt e Greco).
- **Perícia dispensável** para a materialidade; admite prova testemunhal quando o original desapareceu.
- **Falsificador que usa**: não responde por 297/298 + 304 — o uso é **mero exaurimento** (STF, AP 530/MS, Info 758).
- **Consumção**: não se aplica quando falsidade ideológica e uso decorrem de **desígnios autônomos** (STJ HC 322.702). **Súmula 17/STJ**: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por ele absorvido.
- **Crime não é absorvido por contravenção**: uso de carteira falsa da OAB (art. 304) **não** é absorvido pelo art. 47 da LCP (STF HC 121.652, Info 743).
- **Atestado médico com timbre da rede pública** apresentado a empresa privada → **uso de documento PÚBLICO falso** (STJ REsp 1.757.386).
- **Competência (Súmula 546/STJ)**: fixa-se pela **entidade ou órgão ao qual o documento foi apresentado**, não importando o órgão expedidor. **S. 200/STJ**: uso de passaporte falso — juízo federal do lugar da consumação. **S. 104/STJ**: falsificação/uso relativo a estabelecimento **particular** de ensino → Justiça Estadual.

Art. 305 — Supressão de documento

Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular **verdadeiro, de que não podia dispor**. Pena: reclusão **2 a 6** (público) / **1 a 5** (particular) + multa. Exige **finalidade específica**, mas é **crime formal**: consume-se com a destruição/ocultação, ainda que o fim não se realize. Note a inversão didática: a pena do documento **particular** aqui (1 a 5) é a mesma do art. 298.

3.4. Capítulo IV — Outras falsidades (arts. 306 a 311)

Art.	Conduta	Pena e observações
306	Falsificar marca/sinal do poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária , ou usar marca falsificada por outrem.	reclusão 2 a 6 + multa. § único (fiscalização sanitária , autenticação, encerramento de objetos, comprovação de formalidade legal): reclusão ou detenção , 1 a 3 + multa.
307	Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano .	detenção 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave . Crime formal , de forma livre (verbal ou escrita), unissubsistente → incompatível com desistência voluntária.
308	Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheio ; ou ceder documento dessa natureza a outrem.	detenção 4 meses a 2 anos + multa, com a mesma cláusula subsidiária.
309	Estrangeiro que usa, para entrar ou permanecer no país, nome que não é o seu.	detenção 1 a 3 + multa. § único (atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada): reclusão 1 a 4 + multa.
310	Prestar-se a figurar como proprietário/possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro nos casos de vedação legal.	detenção 6 meses a 3 anos + multa (o “laranja de estrangeiro”).

Art. 311 — Adulteração de sinal identificador de veículo (REDAÇÃO DA LEI 14.562/2023)

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, **elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações**, bem como de seus componentes ou equipamentos, **sem autorização do órgão competente**: Pena — reclusão, de **3 a 6 anos**, e multa.

§1º Se o agente comete o crime **no exercício da função pública ou em razão dela**, a pena é aumentada de **um terço**.

§2º Incorrem nas mesmas penas do caput: **I** — o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial; **II** — aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, possui ou guarda **maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado** à falsificação/adulteração do caput; **III** — aquele que **adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza**, em proveito próprio ou alheio, veículo (ou partes) com sinal identificador **que devesse saber estar adulterado ou remarcado**.

§3º Praticar as condutas dos incisos **II ou III** do §2º **no exercício de atividade comercial ou industrial**: Pena — reclusão, de **4 a 8 anos**, e multa.

§4º Equipara-se a atividade comercial **qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência**.

● O DETALHE QUE DECIDE A QUESTÃO (FGV cobrou duas vezes em 2023 e repetiu o raciocínio)

O caput pune **adulterar, remarcar ou suprimir**. O §2º, III pune conduzir/utilizar veículo com sinal **“adulterado ou remarcado”** — não menciona “suprimido”. Logo:

- **Conduzir veículo SEM placa** (placa retirada por terceiro) → **ATÍPICO** para o condutor (caso do *motoboy da pizzeria*, TJ ES 2023). Quem **retirou** a placa responde pelo **caput** (suprimir).
- **Conduzir semirreboque com sinal ADULTERADO, sabendo, no exercício de atividade comercial** → §2º, III + §3º = **modalidade QUALIFICADA**, 4 a 8 anos (caso *Jonas*, TJ SE 2023).
- Substituir placa por outra numeração ou usar **fita adesiva/isolante** para alterar letras e números → **é crime** (STJ HC 392.220; STF RHC 116.371): meio idôneo de enganar a fiscalização.
- Alterar o **numeração do chassi no documento** do veículo → **art. 297** (falsificação de documento público), não art. 311.

3.5. Capítulo V — Art. 311-A: fraudes em certames de interesse público

Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem **ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso** de: I — concurso público; II — avaliação ou exames públicos; III — processo seletivo para ingresso no **ensino superior**; IV — exame ou processo seletivo **previstos em lei**. Pena: reclusão **1 a 4** + multa.

- **§1º** — mesmas penas a quem **permite ou facilita** o acesso de pessoas não autorizadas. **§2º** — se resulta **dano à Administração Pública**: reclusão **2 a 6** + multa. **§3º** — **+1/3** se o fato é cometido por **funcionário público** (é majorante, não elementar: o crime é **comum**).
- **Consumação**: na modalidade **divulgar**, basta que terceiro não autorizado tome conhecimento — **ainda que não utilize** o conteúdo nem obtenha êxito no certame. Não há forma culposa.
- **“Cola eletrônica”**: antes da Lei 12.550/2011 o STF a reputava **atípica** (não era estelionato nem falsidade ideológica). Hoje: se houve acesso a **conteúdo sigiloso** → art. 311-A; se o terceiro apenas resolveu a prova de fora, **com o próprio conhecimento**, sem acesso a sigilo → permanece **atípico**.

4. Incidência FGV — tabela de padrões fáticos (como a banca mascara o tema)

Base: 13 questões objetivas do caderno TEC + 4 questões FGV localizadas no material anotado. Leia a coluna “armadilha” — é ali que a banca ganha o candidato.

Prova FGV	Enredo (storytelling)	Armadilha montada	Gabarito e fundamento
TJ MS 2026 Remoção (Notários)	<i>Carlos</i> , paraguaio, paga imóvel rural em MS com US\$ 50 mil falsos ; não falsificou, mas sabia da origem ilícita.	Três iscas: (i) “dólar não é curso legal no Brasil”; (ii) “modalidade qualificada ”; (iii) “se grosseira, não há delito”.	E — moeda falsa na modalidade SIMPLES (art. 289, §1º). O art. 289 alcança moeda estrangeira; não existe forma qualificada ; grosseira ⇒ estelionato (S. 73/STJ), não atipicidade.
TJ MS 2026 Provimento	<i>Lucas</i> , negociando terreno na fronteira, insere declaração falsa em assentamento de registro civil para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.	Confundir falso ideológico com falso material e “esquecer” a segunda hipótese do art. 299, § único (que não exige funcionário público).	B — falsidade ideológica COM causa de aumento (art. 299, caput + § único, <i>in fine</i> : assentamento de registro civil). Cenário de fronteira é ruído: não muda a tipificação.
TJ ES 2025 Provimento	<i>João</i> , com dolo e para prejudicar terceiro, altera ata notarial ; o documento é achado em busca e apreensão antes de qualquer uso .	(i) “não houve apresentação, logo não há crime”; (ii) atrair a majorante do §1º; (iii) desviar para falsidade ideológica.	D — falsificação de documento público, simples, SEM aumento (art. 297, caput). Crime formal : consuma-se na alteração. João não é funcionário público → sem §1º. Alteração é falso material.
ENAC 2025 (Notários/Registradores)	<i>Daniel</i> , agente público, prevalecendo-se do cargo, omite em escritura pública declaração que dela devia constar.	Tratar omissão em documento público como art. 297 ; ou negar a majorante.	C — falsidade ideológica simples + uma causa de aumento (art. 299 + § único, 1ª hipótese). Omitir é núcleo do 299, não do 297.
MPE RJ 2026	<i>Helga</i> assina, a pedido da ex-empregada <i>Ilma</i> , declaração parcialmente falsa de boa conduta profissional, para uso em novo emprego.	Oferecer arts. 298 (material), 301 e 301, §1º — e a tentação do “não cometeu crime” pelo motivo altruísta.	B — falsidade ideológica (art. 299, documento particular). O documento é autêntico; falso é o conteúdo. Helga não exerce função pública → afasta 301. Motivo nobre não exclui dolo.
TJ SE 2025 Juiz Substituto	<i>Bernardo</i> paga R\$ 20 a “ <i>dr. Caio</i> ” (estudante de veterinária contratado por OS em clínica municipal) por atestado veterinário falso e o entrega ao RH.	Enredo longo com 4 armadilhas: art. 302 (atestado médico), art. 282 (exercício ilegal da medicina), uso de documento falso por quem determinou a falsidade, e a natureza do vínculo do falso veterinário.	E — Bernardo : corrupção ativa majorada (art. 333, § único) + falsidade ideológica majorada . Caio : corrupção passiva com causa de aumento + falsidade ideológica majorada + contravenção do art. 47 da LCP . Veterinário não está no art. 282 (só medicina, arte dentária e farmacêutica); atestado de animal não é art. 302; quem “faz inserir” não responde também pelo art. 304 (exaurimento); contratado de OS = funcionário público por equiparação (art. 327, §1º).
TJ ES 2023 Juiz Substituto	<i>Miguel</i> , funcionário de autoescola , insere no banco de dados do DETRAN informação falsa de aulas cumpridas; o aluno obtém a permissão.	O ímã do art. 313-A (“inserção de dados falsos em sistema de informações”) e a soma com art. 297 ou prevaricação.	A — falsidade ideológica (art. 299). O art. 313-A é crime funcional próprio , exige funcionário autorizado ; Miguel é particular . Compare com o gêmeo FGV/TRF1-2024 : oficial de justiça que certifica diligência inexistente → art. 299.
ENAM 2024 1º Exame	Greve na <i>Sosafi S.A.</i> : Mário faz piquete persuasivo ; <i>Jorge</i> , sócio, omite anotação da vigência do contrato na CTPS de dois empregados e não paga o 13º de todos.	Interdisciplinaridade Penal x Trabalho: arts. 197, 200, 201, 203 (frustração de direito trabalhista) e apropriação indébita do 13º.	E — Mário : nenhum crime (não houve violência ou grave ameaça). Jorge: apenas falsificação de documento público por omissão (art. 297, §4º). Não pagar 13º não é crime (art. 203 exige fraude ou violência); não é apropriação indébita.
ENAM 2024 1º Exame	<i>Elmo</i> , preso em flagrante por descaminho, identifica-se como o irmão gêmeo para esconder anotações criminais.	“Fato atípico” / “típico, porém lícito” / fraude processual — apelo ao <i>nemo tenetur se detegere</i> .	C — falsa identidade (art. 307 + S. 522/STJ ; STF, RE 640.139, Tema 478). A autodefesa não ampara a conduta.
TRF3 2025 Juiz Federal	Motorista embriagado dá nome falso (sem exibir documento) e transporta 690 maços de cigarros paraguaios; é <i>Licínio</i> , com condenação anterior por embriaguez.	Escolher entre contrabando e descaminho e negar a falsa identidade pela autodefesa.	D — embriaguez ao volante + falsa identidade ; quanto aos cigarros, irrelevância penal . Cigarro estrangeiro = contrabando (art. 334-A), mas o STJ admite insignificância até 1.000 maços , salvo reiteração — Tema 1.143 , REsp 1.971.993-SP, Info 787. A reincidência era em embriaguez , não em contrabando.
TJ SE 2023 Remoção	Pergunta seca: entre os crimes contra a fé pública, qual é próprio quanto ao sujeito ativo?	Alternativas com moeda falsa, falsa identidade, falsificação de documento público e supressão de documento — todos comuns .	E — certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301, caput). Exige funcionário público no exercício das funções.
TJ ES 2023 Juiz Substituto	<i>Jerônimo</i> , motoboy, conduz moto sem placas ; o dono da pizzeria as havia retirado para não ser multado.	Quatro variações do art. 311 (fundamental, qualificada, equiparada) + estelionato qualificado.	A — não cometeu crime . O §2º, III fala em sinal adulterado ou remarcado , não suprimido ; o crime (suprimir) foi do proprietário .
TJ SE 2023 Provimento	<i>Jonas</i> conduz veículo com semirreboque de sinal adulterado , no exercício de atividade comercial ; comprova que não foi ele quem adulterou, mas sabia .	“Não foi ele quem adulterou, logo não responde”; “semirreboque não está no tipo”; “atipicidade material”.	D — modalidade QUALIFICADA (art. 311, §2º, III + §3º): 4 a 8 anos. Semirreboque consta expressamente desde a Lei 14.562/2023.

PCAM 2022	Assertiva dogmática sobre o art. 299.	—	O elemento “devia constar” é elemento normativo do tipo , podendo converter-se em norma penal em branco se o dever for legal.
PCRN 2021	<i>Nemo tenetur se detegere</i> × falsa identidade.	—	A atribuição de falsa identidade, ainda que em autodefesa, é típica (S. 522/STJ).
PCAP 2010	Petrechos para falsificação de moeda.	—	A simples posse de objeto especialmente destinado à falsificação de moeda é crime punido com reclusão (art. 291).

4.1. O “DNA” do enunciado FGV — como reconhecer o gabarito antes de ler as alternativas

Marcador no enunciado	O que a banca está testando
“agindo com dolo, inseriu/omitiu declaração...”	Art. 299. Confira depois se há funcionário prevalecendo-se do cargo ou assentamento de registro civil (majorante de 1/6).
“alterou o documento” / “falsificou”	Falso material (297/298). Uso posterior é irrelevante para a consumação.
“antes de apresentar às autoridades...”	Testa a natureza formal do crime. Resposta: já consumado.
“prevalecendo-se do cargo ocupado”	Majorante de 1/6 — sempre haverá uma alternativa “sem causa de aumento”.
“no exercício de sua atividade comercial” (art. 311)	Qualificadora do §3º (4 a 8 anos), inclusive comércio clandestino ou em residência (§4º).
“não foi o responsável por implementá-la, mas sabia”	Equiparação do §2º, III (“devesse saber”).
“sem apresentar documento, disse chamar-se...”	Art. 307 (não 304, não 308). Súmula 522/STJ.
Nacionalidade estrangeira, fronteira, moeda estrangeira	Ruído deliberado . Em regra não altera a tipificação (pode alterar a competência).
Personagem “contratado de OS/entidade paraestatal”	Funcionário público por equiparação (art. 327, §1º) → habilita corrupção passiva e majorantes.
Valores ínfimos (R\$ 20, uma nota, um atestado)	Testa insignificância — em regra inaplicável .

5. Súmulas, jurisprudência e teses institucionais

5.1. Súmulas de leitura obrigatória

Enunciado	Conteúdo
S. 522/STJ	A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica , ainda que em situação de alegada autodefesa . (Alinhada ao STF, RE 640.139/Tema 478.)
S. 73/STJ	A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, estelionato , da competência da Justiça Estadual .
S. 17/STJ	Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido .
S. 546/STJ	Competência para o uso de documento falso firma-se pela entidade/órgão a que o documento foi apresentado , não importando a qualificação do órgão expedidor.
S. 200/STJ	Uso de passaporte falso : juízo federal do lugar onde o delito se consumou .
S. 104/STJ	Falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino → Justiça Estadual .
S. 62/STJ	Falsa anotação na CTPS atribuída a empresa privada → Justiça Estadual . Não cancelada, mas em tensão com o CC 135.200-SP (Info 554).

5.2. Precedentes que a FGV converte em alternativa

Tema	Precedente	Tese em uma linha
Arrependimento posterior	STJ, REsp 1.242.294-PR (Info 554)	Incompatível com os crimes contra a fé pública: dano insuscetível de reparação.
Insignificância — regra	STF HC 117.638; HC 108.193; HC 105.638; STJ AgRg AREsp 558.790	Inaplicável: bem jurídico supraindividual; o valor posto em circulação é irrelevante para a tipicidade.
Insignificância — exceção	STJ, AgRg no AREsp 1.816.993 (5ª T., 2021)	Excepcionalmente admitida no uso de atestado falso , bastando a sanção trabalhista.
Petrechos de moeda	STJ, REsp 1.758.958-SP (Info 633)	“Especialmente destinado” se define pelo dolo , não pela natureza do objeto (impressora doméstica serve).
Prescrição do falso ideológico	STJ, RvCr 5.233-DF (Info 672)	Termo inicial é a consumação ; efeitos que se protraem não reiteram o crime.
Contrato social	STF, AP 530/MS (Info 758)	Documento particular ; e o falsificador que usa responde só pelo falso (uso = exaurimento).
Identidade funcional do Judiciário da União	STJ, CC 192.033-SP (Info 763)	Vítima primária é a União → Justiça Federal (<i>distinguishing</i> da regra do prejuízo reflexo).
CTPS — omissão	STJ, REsp 1.252.635-SP (Info 539)	Exige dolo de falso e potencialidade lesiva (tipicidade material).
Declaração de pobreza	STJ, HC 261.074-MS (Info 546)	Atípica: não é documento para fins penais (comprovação posterior).
Currículo Lattes	STJ, RHC 81.451-RJ (Info 610)	Inserir dado falso não é falsidade ideológica.
Lei de Migração	STJ, AgRg no AREsp 1.422.129-SP (Info 660)	Continuidade normativo-típica : a conduta do revogado art. 125, XIII, do Estatuto do Estrangeiro migrou para o art. 299 — não houve abolitio criminis .
Crime x contravenção	STF, HC 121.652/SC (Info 743)	Uso de carteira falsa da OAB (art. 304) não é absorvido pelo art. 47 da LCP.
Consumção e falso ideológico	STJ, HC 322.702/RJ	Sem consumção quando há desígnios autônomos entre falsidade ideológica e uso.
Crime tributário	STF, HC 101.900/SP (Info 601)	O crime da Lei 8.137/90 absorve a falsidade ideológica quando esta é crime-meio.
Falso grosseiro (documento)	STJ, AgRg no REsp 1.311.566; HC 119.054	Afasta a tipicidade do art. 304: ineficácia absoluta do meio.
Especialidade 301, §1º	STJ, AgRg no REsp 2.059.744; HC 300.848/DF	Atestado/certidão falsos ficam fora do art. 297: incide o art. 301, §1º.
Placa e fita adesiva	STJ, HC 392.220/SP; STF, RHC 116.371/DF	Alterar placa com fita adesiva é meio idôneo → art. 311.
Contrabando de cigarros	STJ, Tema 1.143 , REsp 1.971.993-SP (Info 787)	Insignificância até 1.000 maços , salvo reiteração. Não se aplica a cigarros eletrônicos.
Passaporte estrangeiro	STJ, REsp 1.568.954/SP	O art. 297 não distingue a procedência do documento (nacional ou estrangeiro).
Atestado com timbre público	STJ, REsp 1.757.386/DF	Apresentado a empresa privada, configura uso de documento público falso.

6. Análise de discursivas — o que pontua nos espelhos da FGV

📖 COMO O ESPELHO FGV É CONSTRUÍDO

A FGV distribui a nota em **itens objetivos e cumulativos** (“o candidato deve indicar...”), quase sempre nesta ordem: **(1) tipificação exata** com o dispositivo; **(2) fundamentação da elementar controversa**; **(3) exclusão expressa do tipo concorrente**; **(4) consequências** (majorante, concurso, competência, benefícios); **(5) jurisprudência/súmula** quando o enunciado a insinua. Frases genéricas (“trata-se de crime contra a fé pública, bem jurídico relevante”) **não pontuam. Pontua o verbo do tipo + o número do artigo + o porquê da exclusão do outro tipo.**

6.1. Roteiro-padrão de resposta (7 passos) — vale para qualquer caso de falso

1. **Identifique o objeto material:** moeda? papel público? selo/sinal? documento? identidade? sinal de veículo? (Isso já elimina capítulos inteiros.)
2. **Forma ou conteúdo?** Documento fisicamente forjado/alterado → 297/298; documento autêntico com conteúdo mentiroso → 299 (ou 297, §§3º/4º se previdenciário; 300, 301, 302 se falso funcional/atestado).
3. **Verifique a especialidade:** selo tributário → 293, I; atestado/certidão → 301; atestado médico → 302; sinal identificador de veículo → 311; dados em sistema por servidor autorizado → 313-A.
4. **Tipicidade material:** o falso é idôneo (*imitatio veri*)? Grossoiro em documento → atipicidade; em moeda → estelionato (S. 73). Há dolo (e, no 299, a finalidade específica)?
5. **Consumação e tentativa:** formais (297, 299, 300, 304, 305, 307). Tentativa: **cabe** em 297/299/300 (plurissubsistentes); **não cabe** em 304 e 307 pela doutrina majoritária (unissubsistentes).
6. **Consequências:** majorante de 1/6 ou 1/3; qualificadora do 311, §3º; concurso material × consunção (S. 17/STJ; desígnios autônomos); exaurimento do falso pelo próprio falsificador; benefícios (*sursis* processual, ANPP, JECrim).
7. **Competência e ação penal:** art. 109, IV, da CF; S. 546, 200, 104 e 62 do STJ; ação penal pública **incondicionada** em todos os tipos do Título X.

6.2. Três prováveis enunciados discursivos e o que o espelho exigiria

MODELO 1 — Ata notarial alterada e descoberta antes do uso (variação do TJ ES 2025)

Itens pontuáveis: (i) tipificação no **art. 297, caput** — falso **material** por alteração de documento público, sendo a **ata notarial** documento público (ainda que substancialmente privada, aplica-se o art. 297); (ii) **consumação** no momento da alteração, por se tratar de **crime formal**, sendo irrelevantes o uso, a apresentação a autoridades e o prejuízo (STF, RHC 91.189); (iii) **afastamento do art. 299**, porque a falsidade recai sobre a **forma**; (iv) **inaplicabilidade do §1º**, pois o agente não é funcionário público prevalecendo-se do cargo; (v) **inaplicabilidade da insignificância** (STF, HC 117.638) e do **arrependimento posterior** (Info 554); (vi) menção à possibilidade de **tentativa** no tipo, por ser plurissubsistente, com a ressalva de que, no caso, houve consumação; (vii) licitude da prova obtida em busca e apreensão — o achado fortuito de documento falso legitima a perseguição.

MODELO 2 — Empregador que omite a vigência do contrato na CTPS (variação do ENAM 2024)

Itens pontuáveis: (i) tipificação no **art. 297, §4º** — falsidade **ideológica** por **omissão** punida com a pena do documento público, sendo a CTPS documento público; (ii) crime **omissivo puro**, exigindo o **dever legal** de anotar (CLT); (iii) necessidade de **tipicidade material** e de **dolo de falso**, não bastando a mera ausência de anotação (STJ, Info 539) — **aqui está o ponto de maior peso**; (iv) exclusão do **art. 203** (frustração de direito assegurado por lei trabalhista), que exige **fraude ou violência**, e da apropriação indébita quanto ao 13º não pago (ilícito trabalhista, não penal); (v) exclusão dos arts. 197, 200 e 201 quanto aos grevistas, por ausência de **violência ou grave ameaça** — piquete meramente persuasivo é exercício do **direito de greve** (art. 9º da CF); (vi) **competência:** divergência STJ (Federal, Info 554) × STF, 1ª T. (Estadual) × S. 62/STJ — a resposta que **expõe a divergência e toma posição fundamentada** pontua mais; (vii) pena e cabimento de **ANPP/sursis processual** (pena mínima de 2 anos afasta o art. 89 da Lei 9.099/95).

MODELO 3 — Falsa identidade na abordagem policial e autodefesa (variação ENAM/TRF3)

Itens pontuáveis: (i) tipificação no **art. 307**, com a **cláusula de subsidiariedade expressa**; (ii) o **elemento subjetivo especial** (“para obter vantagem... ou causar dano”) está presente na intenção de ocultar antecedentes; (iii) **Súmula 522/STJ** e **STF, RE 640.139 (Tema 478)**: o art. 5º, LXIII, da CF e o *nemo tenetur se detegere* **não** alcançam a conduta; (iv) **distinção dos arts. 304 e 308**: sem exibição de documento não há uso de documento falso nem uso de documento alheio; (v) **concurso material** com o crime antecedente (não há consunção, pois a falsa identidade não é meio necessário do crime anterior); (vi) exposição — e refutação — da **crítica doutrinária** à Súmula 522 (ver item 11), o que a FGV valoriza como “capacidade de argumentação”; (vii) se houvesse apresentação de documento com foto própria e digital de terceiro, a tipificação migraria para o **art. 304** (STF, HC 92.763).

⚠ ERROS QUE DERRUBAM NOTA NA DISCURSIVA

1. Dizer “falsidade ideológica” sem indicar **qual núcleo** (omitir/inserir/fazer inserir) e sem a **finalidade específica**.
2. Somar 297 + 304 quando o falsificador é o próprio usuário.
3. Aplicar insignificância.
4. Chamar de “qualificada” o que é **causa de aumento** (só o art. 311, §3º e o art. 301, §1º/302 § único têm figuras autônomas; nos demais, fale em **majorante de 1/6 ou 1/3**).
5. Esquecer que o art. 299, § único, tem **duas** hipóteses.
6. Ignorar competência e ação penal — a FGV costuma reservar 10 a 20% da nota para isso.

7. Quadro-resumo final — penas e números essenciais

Art.	Crime	Pena	Números-chave
289	Moeda falsa	reclusão 3 a 12 + multa	§2º: detenção 6m a 2a (IMPO) · §3º: reclusão 3 a 15
290	Crimes assimilados ao de moeda falsa	reclusão 2 a 8 + multa	§ único: máximo elevado a 12 anos
291	Petrechos para falsificação de moeda	reclusão 2 a 6 + multa	crime-obstáculo
292	Emissão de título ao portador sem permissão	detenção 1 a 6 meses ou multa	§ único: 15 dias a 3 meses
293	Falsificação de papéis públicos	reclusão 2 a 8 + multa	§2º: 1 a 4 · §4º: detenção 6m a 2a ou multa
294	Petrechos de falsificação (papéis)	reclusão 1 a 3 + multa	—
295	Majorante do Cap. II	—	+ 1/6
296	Falsificação de selo ou sinal público	reclusão 2 a 6 + multa	§2º: + 1/6
297	Falsificação de documento público	reclusão 2 a 6 + multa	§1º: + 1/6 · §§3º/4º: mesmas penas
298	Falsificação de documento particular	reclusão 1 a 5 + multa	§ único: cartão de crédito/débito
299	Falsidade ideológica	reclusão 1 a 5 (público) / 1 a 3 (particular) + multa	§ único: + 1/6 (2 hipóteses)
300	Falso reconhecimento de firma ou letra	reclusão 1 a 5 / 1 a 3 + multa	crime próprio
301	Certidão/atestado ideologicamente falso	detenção 2 meses a 1 ano	§1º (material, comum): detenção 3 meses a 2 anos · §2º: multa se fim de lucro
302	Falsidade de atestado médico	detenção 1 mês a 1 ano	§ único: multa se fim de lucro
303	Selo ou peça filatélica	detenção 1 a 3 + multa	ressalva: anotação visível
304	Uso de documento falso	a pena da falsificação (arts. 297 a 302)	norma penal em branco ao revés
305	Supressão de documento	reclusão 2 a 6 / 1 a 5 + multa	documento verdadeiro
306	Contraste de metal / alfândega	reclusão 2 a 6 + multa	§ único: reclusão ou detenção , 1 a 3
307	Falsa identidade	detenção 3 meses a 1 ano ou multa	subsidiária expressa
308	Uso de documento de identidade alheio	detenção 4 meses a 2 anos + multa	subsidiária expressa
309	Fraude de lei sobre estrangeiro	detenção 1 a 3 + multa	§ único: reclusão 1 a 4
310	“Laranja” de estrangeiro	detenção 6 meses a 3 anos + multa	—
311	Adulteração de sinal identificador de veículo	reclusão 3 a 6 + multa	§1º: + 1/3 · §3º: reclusão 4 a 8 (atividade comercial)
311-A	Fraudes em certames de interesse público	reclusão 1 a 4 + multa	§2º: 2 a 6 (dano à Adm.) · §3º: + 1/3

Número	Onde importa
1/6	arts. 295 · 296, §2º · 297, §1º · 299, § único
1/3	arts. 311, §1º · 311-A, §3º
4 a 8 anos	art. 311, §3º (única qualificadora própria do Título X)
12 anos	máximo do art. 289, caput; e teto elevado do art. 290, § único
2 anos (pena máxima)	art. 289, §2º; art. 293, §4º; art. 301, §1º; art. 308 → competência do JECrim / IMPO
1 ano (pena mínima)	arts. 298, 299 caput, 300, 294, 303, 309, 311-A → cabe suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95); com a majorante de 1/6 do art. 299, § único, deixa de caber
1.000 maços	limite da insignificância no contrabando de cigarros (STJ, Tema 1.143) — usado como ruído em enunciado de falsa identidade
Art. 109, IV, CF	competência federal quando a vítima primária é a União (moeda; identidade funcional federal; previdência)

8. Mapa mental estruturado em texto (pilares do tema)

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA (CP, Título X, arts. 289–311-A)

- PILAR 1 · BEM JURÍDICO: fé pública (confiança coletiva) – supraindividual, imaterial, irreparável
 - Sujeito passivo primário: ESTADO/coletividade — Secundário: particular lesado
 - CONSEQUÊNCIAS-GABARITO: sem culpa · sem arrependimento posterior · sem insignificância ("CIA")
- PILAR 2 · EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE (imitatio veri)
 - Documento grosseiro atipicidade (crime impossível, art. 17)
 - Moeda grosseira ESTELIONATO + Justiça Estadual (S. 73/STJ)
- PILAR 3 · MOEDA E PAPÉIS (289–295)
 - 289 caput: falsificar (3–12) | §1º equiparada, MESMA pena (quem só circula) = "simples"
 - 289 §2º privilegiada: recebeu de BOA-FÉ e restituiu após saber (6m–2a, IMPO)
 - 290 assimilados · 291 petrechos (posse já é crime) · 292 título ao portador
 - 293 selo tributário/papéis públicos (especialidade vs 297) · 294 petrechos · 295 +1/6
- PILAR 4 · FALSIDADE DOCUMENTAL (296–305) NÚCLEO DA PROVA
 - FORMA (material): 296 selo/sinal · 297 doc. público (2–6) · 298 doc. particular (1–5)
 - 297 §2º equiparados = L-A-T-TE + entidade paraestatal
 - CONTEÚDO (ideológico): 299 (omitir/Inserir/Fazer inserir + FINALIDADE ESPECÍFICA)
 - 297 §§3º/4º previdenciário (CTPS) – ideológico com pena de doc. público
 - 300 firma/letra (PRÓPRIO) · 301 caput atestado/certidão (PRÓPRIO)
 - 301 §1º material (COMUM) · 302 atestado MÉDICO (PRÓPRIO)
 - CIRCULAÇÃO: 304 uso (tipo remetido; norma em branco AO REVÉS) · 305 supressão
- PILAR 5 · IDENTIDADE E VEÍCULO (306–311)
 - Escada: 307 fala (3m–1a) → 308 doc. verdadeiro alheio (4m–2a) → 304 doc. falso (pena do falso)
 - S. 522/STJ + STF Tema 478: autodefesa NÃO exclui a tipicidade
 - 311 (Lei 14.562/23): caput adulterar/remarcar/SUPRIMIR (3–6)
 - §1º +1/3 função pública — §2º I funcionário · II petrechos · III conduzir/utilizar
 - §2º III: só "adulterado ou remarcado" (NÃO "suprimido") → sem placa = ATÍPICO
 - §3º QUALIFICADA 4–8 (atividade comercial; §4º inclui clandestina e em residência)
- PILAR 6 · CERTAMES (311-A): utilizar/divulgar conteúdo sigiloso (1–4)
 - §1º facilitar acesso · §2º dano à Adm. (2–6) · §3º +1/3 funcionário · cola eletrônica
- PILAR 7 · CONSEQUÊNCIAS TRANSVERSAIS
 - Consunção: S. 17/STJ · falso do próprio falsificador = exaurimento · crime ≠ absorvido por contravenção
 - Concurso material: crime antecedente + falsa identidade · bigamia + 299
 - Competência: art. 109, IV, CF · S. 546 · S. 200 · S. 104 · S. 62 · divergência CTPS
 - Benefícios: ação penal pública incondicionada; sursis processual só onde a mínima ≤ 1 ano

9. Mnemônicos e associações

BANCO DE MNEMÔNICOS

Chave	Conteúdo
CIA	O que NÃO se aplica à fé pública: Culpa · Insignificância · Arrependimento posterior .
L-A-T-TE	Equiparados a documento público (297, §2º): L ivros mercantis · A ções de sociedade comercial · T ítulo ao portador/endossável · TE stamento particular (+ entidade paraestatal).
FI + FE	F alsidade I deológica exige F inalidade E specífica (prejudicar direito · criar obrigação · alterar a verdade).
O-I-F	Núcleos do art. 299: O mitir · I nsertir · F azer inserir.
A-R-S	Núcleos do art. 311, caput: A dulterar · R emarcar · S uprimir. No §2º, III cai o "S" — e é aí que mora a atipicidade do veículo sem placa.
"3-0-0 é do CARTÓRIO, 3-0-1 é do CARGO, 3-0-2 é do MÉDICO"	Os três crimes próprios da falsidade documental: firma/letra (300), atestado funcional (301 caput), atestado médico (302).
"FALA 307 · MOSTRA VERDADEIRO 308 · MOSTRA FALSO 304"	Escada da identidade, em ordem crescente de pena.
"SEXTA no papel, TERÇO no motor"	+1/6 nos crimes de papéis e documentos (295-296-297-299); +1/3 no veículo (311, §1º) e no certame (311-A, §3º).
"Grosseiro: DOCUMENTO morre, MOEDA vira ESTELIONATO"	Falso inidôneo: atipicidade no art. 304; art. 171 + Justiça Estadual na moeda (S. 73).
"Quem falsifica e usa, só falsifica"	O uso pelo próprio falsificador é exaurimento (Info 758).
"REGISTRO CIVIL não pede crachá"	A majorante do art. 299, § único, na hipótese de assentamento de registro civil , incide mesmo sobre particular .
"Cão não tem atestado médico"	Art. 302 exige médico e pessoa ; veterinário/animal → 299 (ou 298, se o emitente não é habilitado). Exercício ilegal: veterinária fica no art. 47 da LCP , não no art. 282 do CP.

10. ATENÇÃO PARA A PROVA — as confusões conceituais mapeadas nas questões FGV

● 1. “Modalidade qualificada” x “causa de aumento” x “forma equiparada”

A FGV monta alternativas **gêmeas** variando apenas esses rótulos (TJ MS 2026, TJ ES 2025, ENAC 2025, TJ SE 2023).

• **Art. 289:** não há qualificada — quem apenas circula responde pelo **§1º**, com as mesmas penas: a banca chama de **simples**.

• **Arts. 297 e 299:** não há qualificada — só **majorante de 1/6**.

• **Art. 311:** aqui **existe** qualificada (§3º, 4 a 8 anos) e existem **equiparadas** (§2º, I a III).

● 2. Consumação sem uso

“Antes de apresentar o documento às autoridades...” é um convite ao erro. Falsificar documento público é **crime formal**: consumou-se na alteração. Alternativas do tipo “não responde porque não apresentou” estão **sempre** erradas.

● 3. Art. 299 x art. 313-A

Inserir dado falso em **sistema informatizado da Administração** só é art. 313-A se o agente for **funcionário público autorizado**. Funcionário de autoescola, despachante, terceirizado sem autorização → **art. 299** (TJ ES 2023).

● 4. Art. 297 x art. 299 — o teste do bisturi

Pergunte: *o papel é falso ou a mentira está no papel?* **Alterar** ata notarial, CNH, escritura → 297. **Omitir/inserir** declaração em documento autêntico → 299. Cuidado: **omissão em documento previdenciário/CTPS** é falso ideológico, mas **responde pelo art. 297, §4º**.

● 5. O art. 299, § único, tem DUAS hipóteses

Funcionário prevalecendo-se do cargo **OU** assentamento de registro civil. A FGV usou a **segunda** com um particular (TJ MS 2026 — Lucas) e a **primeira** com um agente público (ENAC 2025 — Daniel). Efeito colateral: com o aumento, **cai** o cabimento do *sursis* processual.

● 6. Falso grosseiro não é sinônimo de atipicidade

Em **moeda**, migra para estelionato (S. 73/STJ) — a alternativa “a conduta não caracterizará delito” é distrator puro (TJ MS 2026).

● 7. Quem falsifica e usa não responde em concurso

Alternativas que somam “falsidade + uso de documento falso” para o **mesmo** agente costumam estar erradas (TJ SE 2025: as opções com “uso de documento falso” por Bernardo foram descartadas). Exceção: **desígnios autônomos** (STJ HC 322.702).

● 8. Art. 311: “suprimir” está no caput, mas não no §2º, III

Conduzir veículo **sem placa** → atípico para o condutor; conduzir com placa **adulterada**, sabendo → §2º, III; se em atividade comercial → **§3º**. O mesmo tipo gerou **dois gabaritos opostos** em provas de 2023 apenas pela troca de um verbo.

● 9. Atestado: 301 caput x 301, §1º x 302 x 298

Falso **ideológico** por funcionário → 301 caput (**próprio**). Falso **material** de atestado/certidão por qualquer pessoa → 301, §1º (**comum**, e prevalece sobre o 297 por **especialidade**). Médico que atesta falsamente → 302. **Não médico** que emite atestado → 298/299.

● 10. Autodefesa é tese perdedora na objetiva

Falsa identidade verbal perante autoridade: **típica** (S. 522/STJ; Tema 478/STF). Se houver documento falso, migra para o **art. 304** — inclusive documento com foto do agente e digital de terceiro (STF HC 92.763).

● 11. Ruídos deliberados no enunciado

Nacionalidade estrangeira, fronteira, hectares do imóvel, valor de R\$ 20, tempo de serviço do falso veterinário, semanas até a descoberta: **não** alteram a tipificação. Servem para consumir tempo e induzir a raciocínios de competência ou de insignificância.

● 12. Interdisciplinaridade escondida

A FGV insere no mesmo enunciado tipos de **outros títulos**: corrupção ativa/passiva (arts. 333 e 317), exercício ilegal (art. 282 do CP x art. 47 da LCP), crimes contra a organização do trabalho (arts. 197, 200, 201, 203), contrabando/descaminho (arts. 334 e 334-A), embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fraude processual (art. 347). **Estude os vizinhos**.

11. Visão crítica e interdisciplinar (munição para discursiva e oral)

11.1. Súmula 522/STJ × *nemo tenetur se detegere*

A doutrina processual crítica (Aury Lopes Jr. e outros) sustenta que a punição da falsa identidade em autodefesa **esvazia o art. 5º, LXIII, da CF**: se o silêncio é lícito, punir a negativa de identificação seria criar um **dever de autoincriminação** por via oblíqua. Argumenta-se ainda ausência da elementar **“obter vantagem”**, pois esconder antecedentes não é vantagem juridicamente relevante, e sim resistência à persecução. O STF (RE 640.139, Tema 478) e o STJ (S. 522) rejeitaram a tese, distinguindo o **direito de não produzir prova contra si** (que autoriza o silêncio e a mentira quanto ao **fato imputado**) do **dever de não lesar bem jurídico de terceiros e da coletividade** (a fé pública e a regularidade da identificação civil). **Como usar**: na discursiva, exponha a crítica, aponte a distinção do STF e conclua pela tipicidade — pontua por “capacidade de argumentação”.

11.2. Ofensividade, fragmentariedade e a vedação da insignificância

Negar em bloco a insignificância a todo o Título X tensiona os princípios da **lesividade** e da **intervenção mínima**: se o bem é a confiança coletiva, uma única cédula ou um atestado de um dia de falta produzem lesão **materialmente desprezível**. A jurisprudência responde com a natureza **supraindividual e indivisível** do bem — não há “pouca” fé pública. Registre, porém, a **fissura** aberta pelo STJ no uso de atestado falso (AgRg no AREsp 1.816.993), em que a suficiência da sanção trabalhista foi reconhecida: prova de que o critério é de **tipicidade material**, e não um dogma absoluto. Aproxime do Tema 1.143 (cigarros): o próprio STJ admitiu que a persecução de bagatelas é **ineficaz** como política criminal.

11.3. O “devesse saber” do art. 311, §2º, III

A expressão importa, para a doutrina, risco de **responsabilidade penal objetiva** ou de punição de **culpa** em tipo doloso, o que colide com o art. 18, § único, do CP e com o princípio da culpabilidade. Duas leituras conciliadoras: (i) trata-se de **dolo eventual normativizado**, exigindo-se representação concreta da adulteração; ou (ii) trata-se de elemento que apenas **facilita a prova do dolo**, não dispensando-a. **Aplicação prática**: o enunciado FGV (Jonas) foi cuidadoso ao dizer que ele “*sabia da adulteração*” — isto é, resolveu o problema no plano fático, o que confirma que a banca conhece a controvérsia.

11.4. Expansão do direito penal e a Lei 14.562/2023

A reforma do art. 311 multiplicou verbos, objetos (elétrico, híbrido, reboque, semirreboque, combinações, componentes) e criou qualificadora de 4 a 8 anos com equiparação do comércio clandestino e domiciliar. É exemplo de **direito penal simbólico e de antecipação de tutela** (crimes de perigo abstrato e de posse de petrechos), a demandar controle de **proporcionalidade** e de **taxatividade**. Contraponto legítimo: a lesividade real do mercado de desmanche e receptação organizada justifica a resposta.

11.5. Consunção, *ne bis in idem* e a Súmula 17

O falso é, por vocação, **crime-meio**. A Súmula 17/STJ pacifica a absorção quando ele **se exaure** no estelionato, mas o critério é a **potencialidade lesiva residual**: documento com múltiplas utilidades (CNH, passaporte) não se exaure. O mesmo raciocínio explica a **não absorção** de crime por contravenção (Info 743) — hierarquia normativa e proporcionalidade. Na dosimetria, cuidado com o **bis in idem** entre a majorante do funcionário público e a agravante do art. 61, II, “g”.

11.6. Interdisciplinaridade que a banca cobra

Constitucional: art. 5º, LXIII (autodefesa); art. 5º, XXXV (acesso à justiça, base da atipicidade do “estelionato judicial”); art. 9º (direito de greve, base da absolvição do piquete persuasivo); art. 109, IV (competência federal). **Trabalho/Previdenciário**: força probante da CTPS; fronteira entre ilícito trabalhista e crime (art. 203 exige fraude ou violência). **Administrativo**: conceito de funcionário público por equiparação (art. 327, §1º) alcançando contratado de Organização Social; fé pública notarial e registral (Lei 8.935/94). **Trânsito**: o conceito de **veículo automotor** vem do anexo do CTB — norma extrapenal integradora. **Empresarial/Civil**: natureza dos títulos de crédito e do testamento particular para o art. 297, §2º; habilitação matrimonial e bigamia.

12. Citações literais dos dispositivos-chave (com grifos nos pontos que a FGV altera)

Art. 289, §2º — Quem, tendo recebido **de boa-fé**, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a **restitui à circulação**, **depois de conhecer a falsidade**, é punido com **detenção**, de **seis meses a dois anos**, e multa.

Trocas típicas: “de má-fé”; “reclusão”; “dois a seis anos”; supressão de “depois de conhecer a falsidade” (que transformaria o fato em atípico por ausência de dolo).

Art. 291 — Fabricar, adquirir, fornecer, **a título oneroso ou gratuito**, **possuir** ou **guardar** maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto **especialmente destinado** à falsificação de moeda: Pena — **reclusão**, de dois a seis anos, e multa.

Trocas típicas: excluir a posse; exigir onerosidade; trocar reclusão por detenção; afirmar que o objeto precisa ser *exclusivamente* destinado à falsificação (STJ, Info 633, diz o contrário).

Art. 297, §2º — Para os efeitos penais, **equiparam-se a documento público** o emanado de **entidade paraestatal**, o **título ao portador ou transmissível por endosso**, as **ações de sociedade comercial**, os **livros mercantis** e o **testamento particular**.

Trocas típicas: inserir “contrato social”, “nota fiscal”, “cartão de crédito” (todos **particulares**); trocar “testamento particular” por “testamento público”; incluir nota promissória **vencida**.

Art. 297, §4º — Nas mesmas penas incorre quem **omite**, nos documentos mencionados no §3º, **nome do segurado e seus dados pessoais**, a **remuneração**, a **vigência do contrato de trabalho** ou de prestação de serviços.

Trocas típicas: apresentar a conduta como “frustração de direito assegurado por lei trabalhista” (art. 203) ou como fato atípico; ignorar a exigência jurisprudencial de **dolo de falso**.

Art. 299 — Omitir, em documento público **ou particular**, declaração que dele **devia constar**, ou nele **inserir** ou **fazer inserir** declaração **falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante**: Pena — reclusão, de um a cinco anos, e multa, **se o documento é público**, e reclusão de um a três anos, e multa, **se o documento é particular**.
Parágrafo único — Se o agente é funcionário público, e comete o crime **prevalecendo-se do cargo**, **ou** se a falsificação ou alteração é de **assentamento de registro civil**, aumenta-se a pena de **sexta parte**.
Trocas típicas: suprimir a finalidade específica (transformando em crime de dolo genérico); restringir a documento público; converter o § único em **qualificadora**; exigir que o agente seja funcionário público também na hipótese do registro civil; trocar “sexta parte” por “um terço”.

Art. 301, caput e §1º — Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que **habilite alguém** a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, **ou qualquer outra vantagem**: Pena — detenção, de dois meses a um ano.
§1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter [as mesmas vantagens]: Pena — detenção, de três meses a dois anos.
Trocas típicas: dizer que o §1º é crime próprio (é **comum**); dizer que o caput é comum; afirmar que a falsificação de certidão configura art. 297 (afastado por **especialidade**, STJ).

Art. 304 — Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, **a que se referem os arts. 297 a 302**: Pena — **a cominada à falsificação ou à alteração**.
Trocas típicas: ampliar o rol (“arts. 296 a 305”); atribuir pena autônoma; afirmar cabimento de forma **omissiva** ou de **tentativa** (majoritariamente incabível); negar a natureza de **norma penal em branco ao revés**.

Art. 307 — Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade **para obter vantagem**, em proveito próprio ou alheio, **ou para causar dano a outrem**: Pena — detenção, de três meses a um ano, **ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave**.
Trocas típicas: suprimir a cláusula subsidiária; trocar “ou multa” por “e multa”; afirmar atipicidade em autodefesa (S. 522/STJ); confundir com os arts. 304 e 308.

Art. 311, §2º, III, e §3º — Incorre nas mesmas penas do caput aquele que adquire, recebe, transporta, **conduz**, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, **semirreboque** ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular **que devesse saber estar adulterado ou remarcado**.
§3º Praticar as condutas dos incisos II ou III do §2º **no exercício de atividade comercial ou industrial**: Pena — reclusão, de **quatro a oito anos**, e multa.
Trocas típicas: acrescentar “**suprimido**” ao §2º, III (não está lá — é a chave da atipicidade do veículo sem placa); excluir “semirreboque” (incluído pela **Lei 14.562/2023**); chamar o §3º de causa de aumento; trocar a pena por 3 a 6 anos.

📌 ÚLTIMA CONFERÊNCIA — 10 afirmações que você deve responder em 60 segundos

- Dólar falso entra no art. 289? **Sim** — moeda de curso legal no país **ou no estrangeiro**.
- Quem só guarda/introduz moeda falsa responde por forma qualificada? **Não** — §1º, mesma pena, “simples”.
- Moeda grosseiramente falsa é fato atípico? **Não** — estelionato, Justiça Estadual (S. 73).
- Alterar ata notarial sem usar já consuma o art. 297? **Sim** — crime formal.
- Particular que insere falsidade em assentamento de registro civil sofre aumento? **Sim** — art. 299, § único.
- Funcionário de autoescola que insere dado falso no DETRAN responde pelo art. 313-A? **Não** — art. 299.
- Art. 301 caput é crime próprio? **Sim**; e o §1º? **Comum**.
- Atestado falso de veterinário sobre animal é art. 302? **Não** — 302 exige médico e pessoa.
- Conduzir moto sem placa retirada por terceiro é crime? **Não** — “suprimido” não está no §2º, III.
- Falsa identidade em autodefesa é atípica? **Não** — S. 522/STJ e Tema 478/STF.

Material de revisão final — elaborado a partir do acervo fornecido (lei anotada, doutrina de apoio, resumo conceitual e 17 questões FGV: TJ MS 2026, MPE RJ 2026, TJ ES 2025, TJ SE 2025, ENAC 2025, TRF3 2025, Anal. Judic./TRF1 2024, ENAM 2024, TJ ES 2023, TJ SE 2023, PCAM 2022, PCRN 2021, PCAP 2010). Legislação conferida na redação vigente, inclusive a **Lei nº 14.562/2023**. Confira sempre eventual alteração legislativa ou jurisprudencial posterior antes da prova.